



PUTUSAN
Nomor 1933 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PONIMAN PRANOTO, bertempat tinggal di Jalan Karya, Gang Persatuan Nomor 8, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberi kuasa kepada Liboin Rumapea, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Law Office Liboin Rumapea, S.H., & Partners, berkantor di Jalan Rawe VI, Nomor 220, Lingk. VIII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

H. ABDUL HADI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Setia Nomor 13, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Herwan Bispo, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum A.H. Bispo & Rekan, berkantor di Jalan Brigjen Katamso Nomor 451, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1933 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan peralihan dalam bentuk apapun kepada pihak lain berupa sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak dan dikenal dengan Jalan Karya Gang Persatuan/sekarang Jalan Persatuan Nomor 8, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, saat ini seluas 395 m² (tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) sampai perkara ini memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah atas "Sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak dan dikenal dengan Jalan Karya Gang Persatuan/sekarang Jalan Persatuan Nomor 8, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 444 m² (empat ratus empat puluh empat meter persegi), berdasarkan surat ganti kerugian tanah/rumah tertanggal 7 Desember 1971 milik Penggugat dan dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 232/Pdt/2009/PT. Mdn tertanggal 23 Juli 2009 yo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 926 K/Pdt/2010 tertanggal 20 Juli 2010, yang berbatasan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Persatuan Nomor 8 : 12 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/tembok rumah : 12 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek Grand Persatuan : 37 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Nomor 5 Jalan Persatuan : 37 M

Adalah Sah dan Berkekuatan Hukum milik Penggugat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1933 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2501/Kelurahan Sei Agul tanggal 20 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 287/Sei Agul/2009 tanggal 19 Pebruari 2009, seluas 395 m² (tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Haji Abdul Hadi tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan secara hukum tindakan Tergugat yang menguasai "Sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak dan dikenal dengan Jalan Karya Gang Persatuan/sekarang Jalan Persatuan Nomor 8, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus ganti kerugian Materiil Rp1.185.000.000,- (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) dan kerugian Immateriil Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), maka total kerugian Penggugat ditaksir menjadi Rp2.185.000.000,- (dua milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan hak kepada pihak lain diatas "Sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak dan dikenal dengan Jalan Karya Gang Persatuan/sekarang Jalan Persatuan Nomor 8, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan "Sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak dan dikenal dengan Jalan Karya Gang Persatuan/sekarang Jalan Persatuan Nomor 8, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
9. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap "Sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak dan dikenal dengan Jalan Karya Gang Persatuan/sekarang Jalan Persatuan Nomor 8, Kelurahan Sei Agul,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1933 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara seluas 444 m² (empat ratus empat puluh empat meter persegi), berdasarkan surat ganti kerugian tanah/rumah tertanggal 7 Desember 1971 milik Penggugat dan dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 232/Pdt/2009/PT. Mdn tertanggal 23 Juli 2009 yo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 926 K/Pdt/2010 tertanggal 20 Juli 2010, yang berbatasan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Persatuan Nomor 8 : 12 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/tembok rumah : 12 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Komplek Grand Persatuan : 37 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah/rumah Nomor 5 Jalan Persatuan : 37 M.

10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*), meskipun ada upaya Hukum Perlawanan (*Verzet*), Banding, Kasasi atau Peninjauan Kembali;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hingga Gugatan ini mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
12. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1933 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak seluruh gugatan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas sebidang tanah seluas 395 m² yang terletak di Jalan Persatuan Nomor 8 Lingkungan XIV, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2501/Kelurahan Sei Agul Tanggal 20 Maret 2009 Surat Ukur Nomor 287/Sei Agul/2009 tanggal 19 Februari 2009 Seluas 395 m² atas nama H. Abdul Hadi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Persatuan 11,50 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tembok Rumah 11,50 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek 34,30 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah/Rumah Nomor 5 ... 34,30 MAdalah milik Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertifikat Hak Milik Nomor 2501/Kelurahan Sei Agul tanggal 20 Maret 2009 Surat Ukur Nomor 287/Sei Agul/2009 tanggal 19 Februari 2009 Seluas 395 m² atas nama H. Abdul Hadi;
3. Menyatakan Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*on recht mategedaad*);
4. Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar secara tunai dan sekaligus kerugian moril dan materil sejumlah Rp1.320.000.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
5. Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi membayar uang paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari dihitung sejak Rekonvensi ini diajukan sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1933 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya kebenaran dan keadilan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Medan dengan putusan Nomor 507/Pdt.G/2020/PN Mdn., tanggal 14 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah atas "Sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak dan dikenal dengan Jalan Karya Gang Persatuan/sekarang Jalan Persatuan Nomor 8, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, seluas 444 m² (empat ratus empat puluh empat meter persegi), berdasarkan surat ganti kerugian tanah/rumah tertanggal 7 Desember 1971 milik Penggugat dan dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 232/Pdt/2009/PT. Mdn tertanggal 23 Juli 2009 yo Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 926 K/Pdt/2010 tertanggal 20 Juli 2010, yang berbatasan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Persatuan Nomor 8 : 12 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah/tembok rumah : 12 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Komplek Grand Persatuan : 37 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah Nomor 5 Jalan Persatuan : 37 M
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2501/Kelurahan Sei Agul tanggal 20 Maret 2009, Surat Ukur Nomor 287/Sei Agul/2009 tanggal 19 Pebruari 2009, seluas 395 m² (tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) atas nama Haji Abdul Hadi tidak berkekuatan hukum;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1933 K/Pdt/2023



4. Menyatakan secara Hukum tindakan Tergugat yang menguasai “Sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak dan dikenal dengan Jalan Karya Gang Persatuan/sekarang Jalan Persatuan Nomor 8, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara adalah tindakan dan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matige Daad*);
5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengalihkan hak kepada pihak lain diatas “Sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak dan dikenal dengan Jalan Karya Gang Persatuan/sekarang Jalan Persatuan Nomor 8, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara hingga perkara ini berkekuatan Hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan “Sebidang tanah berikut dengan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak dan dikenal dengan Jalan Karya Gang Persatuan/sekarang Jalan Persatuan Nomor 8, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsoom*) kepada Penggugat sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap (BHT);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditaksir sebesar Rp1.785.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 143/PDT/2022/PT MDN, tanggal 2 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 507/Pdt.G/2020/PN. Mdn, tanggal 14 April 2021, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi dari Terbanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pembanding semula Tergugat;
- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat *Ne Bis In Idem*;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/Pdt/Kasasi/2022/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1933 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat Poniman Pranoto;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 143 /Pdt /2022 /PT-Mdn. tanggal 02 Juni 2022 tersebut;
3. Mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut;
4. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding/ seluruhnya, Dan atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 507/Pdt.G/2020/PN-Mdn. tanggal 14 April 2021 tersebut;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 2 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap perkara *a quo* telah terdapat putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai pada tingkat Mahkamah Agung yaitu putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1160 K/Pdt/2016 tanggal 30 Agustus 2016, putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239 PK/Pdt/2019 tanggal 14 Mei 2019, serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 75 K/Tun/2013 tanggal 28 Maret 2013 sehingga gugatan Penggugat *Nebis in idem*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1933 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Poniman Pranoto, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PONIMAN PRANOTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1933 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN.
Nip.19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1933 K/Pdt/2023